

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8749/2542

นาย ปลิว มั่นส กับพวก

ผู้ซื้อทรัพย์

บริษัท ยูไนเต็ดโซลิคาริตี จำกัด

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

บริษัท สุชาธรณกิจ จำกัด

โจทก์

โจทก์

โจทก์

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ในคำร้องของผู้ซื้อทรัพย์ นอกจาก อ. และ ก. ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้เขียนเกษียณส่งแล้ว ยังปรากฏว่า ส. รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบพร้อมกับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2540 ไว้ด้วย ซึ่งเป็นการแสดงว่าอธิบดีกรมบังคับคดีเห็นด้วยกับคำสั่งของ อ. และ ก. แล้ว คำสั่งของผู้คัดค้านที่สั่งคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระเงินของผู้ซื้อทรัพย์ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2540 จึงสมบูรณ์ คำสั่งของผู้คัดค้านที่มีคำสั่งว่าผู้ซื้อทรัพย์ผิดนัดให้ริบเงินมัดจำและประกาศขายทอดตลาดใหม่จึงชอบแล้ว

ผู้ซื้อทรัพย์ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2540 ขอความเป็นธรรมและขอให้ผู้คัดค้านทบทวนคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอให้ขยายระยะเวลาชำระเงินใหม่ซึ่งเท่ากับผู้ซื้อทรัพย์ขอให้ผู้คัดค้านมีคำสั่งขยายระยะเวลาชำระเงินออกไปอีกการขอขยายระยะเวลาชำระเงินดังกล่าวเป็นการขอขยายระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้อำนาจที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปจึงเป็นอำนาจของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา

153 การที่ผู้คัดค้านสั่งให้รอฟังผลการรังวัดสอบเขตจากเจ้าพนักงานที่ดินก่อน ซึ่งมีผลเป็นการขยายระยะเวลาชำระเงินที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ออกไปไม่มีกฎหมายให้อำนาจผู้คัดค้านกระทำได้ คำสั่งของผู้คัดค้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย ต่อมาวันที่ 11 มกราคม 2533 ผู้ซื้อทรัพย์สินที่ดินของจำเลยตามบัญชีทรัพย์สิน ก. จำนวน 41 โฉนดและหมาย ข. จำนวน 1 โฉนด จากการขายทอดตลาดในราคารวม 42,900,000 บาท และได้วางเงินมัดจำไว้ 2,145,000 บาท แต่มีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดและศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลล่างทั้งสองให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2539 หลังจากนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ผู้คัดค้าน) แจ้งให้ผู้ซื้อทรัพย์สินนำเงินส่วนที่เหลือจำนวน 40,755,000 บาท ไปชำระผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอขยายเวลาวางเงินออกไปอีก 60 วัน แต่ผู้คัดค้านมีคำสั่งให้ยกคำร้องเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540 ผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้คัดค้านและอนุญาตให้ผู้ซื้อทรัพย์สินนำเงินมาชำระภายใน 60 วัน ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งในวันที่ 8 เมษายน 2540 ว่า อนุญาตให้ผู้ซื้อทรัพย์สินนำเงินที่เหลือจำนวน 40,755,000 บาท ไปชำระแก่ผู้คัดค้านที่กรมบังคับคดีภายใน 60 วัน หากผิดนัดให้ริบมัดจำจำนวน 2,145,000 บาท ต่อมาวันที่ 9 มิถุนายน 2540 ผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอขยายระยะเวลาวางเงินออกไปก่อนเนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินที่ซื้อไว้ ผู้คัดค้านมีคำสั่งว่าผู้ซื้อทรัพย์สินผิดนัดให้ริบเงินมัดจำและประกาศขายทอดตลาดใหม่ วันที่ 10 มิถุนายน 2540 ผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอให้

ทบทวนคำสั่งขอขยายระยะเวลาการชำระเงินใหม่ ผู้คัดค้านมีคำสั่งว่า ให้รอฟังผล
การรังวัดสอบเขตจากเจ้าพนักงานที่ดินก่อน

จำเลยยื่นคำร้องขอให้มีการสั่งให้ผู้คัดค้านดำเนินการยกเลิกเพิกถอนการขยาย
เวลาชำระเงินส่วนที่เหลือของผู้ซื้อทรัพย์สินและริบเงินมัดจำกับดำเนินการขายทอด
ตลาดใหม่

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ซื้อทรัพย์สินจำเป็นต้องขอตรวจสอบแนวเขตที่ดินให้
แน่ชัดก่อน มิฉะนั้น ผู้ซื้อทรัพย์สินอาจเสียหายได้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินก็ได้มี
หนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินให้รังวัดสอบเขตตามที่ผู้ซื้อทรัพย์สินขอแล้ว แต่การรังวัดยังไม่
เสร็จ ผู้ซื้อทรัพย์สินจำเป็นต้องร้องขอขยายระยะเวลาชำระเงินส่วนที่เหลือออกไปอีกเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินมีคำสั่งอย่างไรต้องเสนอความเห็นไปตามลำดับชั้นคำสั่งของ
รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นคำสั่งที่ถูกต้องตามระเบียบและ
ชอบด้วยเหตุผลแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
จำเลยประการแรกว่า คำสั่งของผู้คัดค้านที่สั่งคำร้องของผู้ซื้อทรัพย์สินฉบับลงวันที่ 9
มิถุนายน 2540 เป็นคำสั่งที่สมบูรณ์ มีผลบังคับแล้วหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าในคำร้อง

ดังกล่าว (เอกสารหมายเลข ร.1) ปรากฏว่า นางอุษณีย์ อยู่แย้ม เกษียณสัณเป็นคนแรกว่า หากผู้ซื้อทรัพย์สินไม่วางเงินภายในวันดังกล่าว ถือว่าผู้ซื้อทรัพย์สินผิดนัดให้รับเงินมัดจำ จำนวน 2,145,000 บาท ประกาศขายทอดตลาดใหม่ต่อมานางกรองกาญจน์ สติถมิลิน ทากาศ สัณว่า ถือว่าผู้ซื้อทรัพย์สินผิดให้รับเงินมัดจำและประกาศขายทอดตลาดต่อไป และนางกรองกาญจน์ยังได้เขียนบันทึกต่อไปว่า ขอประทานเสนอ ท่านอธิบดีเพื่อ โปรดทราบ นอกจากเกษียณสัณของนางอุษณีย์และนางกรองกาญจน์ดังกล่าวแล้วใน คำร้องดังกล่าวยังปรากฏอีกว่า นายสำเร็จ บุษยากรณ์ รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบังคับคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบ พร้อมกับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2540 ไว้ ด้วยซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า อธิบดีกรมบังคับคดีเห็นด้วยกับคำสั่งของนางอุษณีย์ และนางกรองกาญจน์แล้ว คำสั่งของผู้คัดค้านที่สั่งคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระเงิน ของผู้ซื้อทรัพย์สินฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2540 จึงสมบูรณ์และมีผลว่า หากผู้ซื้อ ทรัพย์สินไม่วางเงินค่าซื้อทรัพย์สินส่วนที่ขาดในวันดังกล่าว ต้องรับเงินมัดจำจำนวน 2,145,000 บาท ที่ผู้ซื้อทรัพย์สินวางไว้และประกาศขายทอดตลาดใหม่ อันเป็นการ ยืนยันให้ผู้ซื้อทรัพย์สินปฏิบัติตามคำสั่งศาลชั้นต้นซึ่งได้ขยายระยะเวลาวางเงินให้แก่ผู้ ซื้อทรัพย์สินคำสั่งของผู้คัดค้านส่วนนี้ชอบแล้ว แต่คดีนี้ผู้ซื้อทรัพย์สินกลับยื่นคำร้องฉบับลง วันที่ 10 มิถุนายน 2540 ขอความเป็นธรรมและขอให้ผู้คัดค้านทบทวนคำสั่งเกี่ยวกับ คำร้องขอให้ขยายระยะเวลาชำระเงินใหม่ ซึ่งเท่ากับผู้ซื้อทรัพย์สินขอให้ผู้คัดค้านมี คำสั่งขยายระยะเวลาชำระเงินออกไปอีก และผู้คัดค้านมีคำสั่งให้รอฟังผลการรังวัด สอบเขตจากเจ้าพนักงานที่ดินก่อนจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลย ว่าคำสั่งของผู้คัดค้านดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า การขอขยาย ระยะเวลาชำระเงินดังกล่าวเป็นการขอขยายระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้ อำนาจที่จะขยาย ระยะเวลาดังกล่าวออกไปจึงเป็นอำนาจของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 23 ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 การที่ผู้คัดค้านสั่งให้รอฟังผลการรังวัดสอบเขตจากเจ้าพนักงานที่ดินก่อน ซึ่งมีผล

เป็นการขยายระยะเวลาชำระเงินที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ออกไป ไม่มีกฎหมายให้อำนาจผู้คัดค้านกระทำได้ จึงเป็นการไม่ชอบ ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษาให้ยกคำร้องของจำเลยนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ริบเงินมัดจำ และให้ผู้คัดค้านดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ กับเพิกถอนคำสั่งของผู้คัดค้านที่ให้ออपงการรังวัดสอบเขตจากเจ้าพนักงานที่ดินก่อน

(ชวลิต ยอดเนร-จำลอง สุขศิริ-สมชาย พงษ์ธา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>